

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4441/2536

นาง พวง ลอยกระโทก
นาย เป้าหรือเปล่าว หรือเปล่าว ลอยกระ
โทก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกจำเลยมาศาล แสดงว่าจำเลยมีภูมิสำเนาที่
แน่นอนตามที่ส่งหมายเรียกสำเนาฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกให้จำเลย
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะสั่งให้ส่งหมายนัดโดยวิธีอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 79การที่ศาลชั้นต้นส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ครั้งต่อไป
ให้จำเลยทราบโดยวิธีปิดหมายหน้าศาลแทนการส่งหมายด้วยวิธีธรรมดา จึงเป็นการ
ไม่ชอบยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกถอนคืนการให้ที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3) เนื้อที่ประมาณ 29 ไร่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาด
นัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินคืน
แก่โจทก์ เจ้าพนักงานเดินหมายของศาลชั้นต้นนำคำบังคับไปส่งให้แก่จำเลยในวันที่
26 มีนาคม 2534 วันที่ 10 เมษายน 2534 จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่า
มิได้สนใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาแต่เป็นเพราะจำเลยมีความรู้น้อย

ไม่เข้าใจการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลในวันนัดพิจารณาครั้งแรกจำเลยก็มาศาล แต่ศาลเลื่อนการพิจารณาไปจำเลยเข้าใจว่าศาลจะตั้งทนายความเพื่อต่อสู้คดีให้ประกอบกับจำเลยไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านจึงไม่ทราบวันนัดพิจารณาของศาล จำเลยมิได้ประพจน์ในคดีต่อโจทก์ และเนื้อที่ดินตามฟ้องมากกว่าเนื้อที่ดินคงเหลือตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จึงไม่อาจบังคับตามคำพิพากษาได้ ขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่า เหตุที่จำเลยอ้างมิใช่เหตุที่ขาดนัดโดยตรง แต่เป็นการอ้างความเข้าใจและวุฒิการศึกษาของจำเลยถือได้ว่าเป็นคำร้องที่มีได้แสดงถึงเหตุที่ขาดนัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยมีภูมิลำเนาตามฟ้องอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ตำบลเสิงสางอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินคดีโดยส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับส่งหมายนัดแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ในครั้งแรกให้จำเลยนั้น เจ้าพนักงานศาลไปส่งยังภูมิลำเนาของจำเลยโดยวิธีธรรมดา และโดยวิธีปิดหมายตามลำดับ ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกจำเลยมาศาล แต่ศาลได้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2533 เนื่องจากศาลติดพิจารณาคดีอื่น เมื่อถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งต่อมาจำเลยไม่มาศาลและศาลชั้นต้น

เลื่อนคดีไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 11 มีนาคม 2534 เวลา 8.30 นาฬิกา โดยประกาศ
หน้าศาลให้จำเลยทราบวันนัดแทนการส่งหมายนัดแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ ครั้นถึง
วันนัดสืบพยานโจทก์ในครั้งนี้ จำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัด
พิจารณาและทำการพิจารณาสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยจด
ทะเบียนโอนที่ดินพิพาทคืนให้แก่โจทก์

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาในชั้นนี้ว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งหมายแจ้งวันนัด
สืบพยานโจทก์แก่จำเลยโดยวิธีปิดประกาศหน้าศาลชอบแล้วหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ได้มี
การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกให้
จำเลยทราบ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยตามท้องที่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 1 ตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา รวม 2 ครั้งแล้ว แม้จำเลยจะไม่ยื่นคำให้การแต่ใน
วันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก จำเลยก็มาศาล แสดงว่าจำเลยมีภูมิลำเนาที่แน่นอนดัง
กล่าวแล้วข้างต้น จึงไม่ใช่กรณีที่ไม่สามารถส่งหมายนัดให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนา
ของจำเลยได้ กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะสั่งให้ส่งหมายนัดโดยวิธีอื่น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 ได้ ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นส่ง
หมายนัดสืบพยานโจทก์ครั้งต่อไปให้จำเลยทราบโดยวิธีปิดประกาศหน้าศาลแทนการ
ส่งหมายด้วยวิธีธรรมดาจึงเป็นการไม่ชอบยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทราบวันนัดสืบพยาน
โจทก์แล้ว ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แล้วให้ดำเนินกระบวนการ
พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-กุ้เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ